

1500323-58.2022.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206072/2022 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 26440254 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2206072 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE VARGAS RODRIGUES

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500323-58.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500323-58.2022.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206072/2022 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 26440254 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2206072 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE VARGAS RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

ALEXANDRE VARGAS RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

art. 33 "caput" e art. 40, inciso III, ambos do(a) SISNAD, porque, segundo a peça acusatória, no dia 29 de julho de 2022, por volta das 15h25min, na Rua Júlio Orsi, Parque Nossa Senhora das Dores, nas proximidades de um estabelecimento de ensino, na cidade e comarca de Limeira, tinha em depósito, para fins de tráfico, 25 porções de "CANNABIS SATIVA L.", pesando no total 67,65 g, 16 flaconetes contendo COCAÍNA, pesando no total 4,12 g, e 04 porções de COCAÍNA, na forma de "CRACK", pesando no total 1,14 g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 167), a qual foi juntada às fls. 170/171, com denúncia recebida às fls. 173/174.

No dia de hoje, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o réu.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição, ou, subsidiariamente, a fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.

Decido.

A preliminar de nulidade sobre a atuação da Guarda será analisada adiante.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05, pelo boletim de ocorrência de fls. 12/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16, pelo laudo de constatação de fls. 19/22, pelo laudo toxicológico de fls. 150/152, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Os guardas municipais Danilo Amaral Luna Soliz e Marcelino Rodrigues Ferreira prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que patrulhavam a localidade por conta de uma escola que ali existe quando avistaram o réu agachado junto ao alambrado de uma quadra de futebol, manuseando algo em meio a uma vegetação no solo, ao lado de um veículo VW Voyage, que estava parado na via pública. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor do veículo se evadiu em alta velocidade sem ser identificado. Em vistoria no meio da vegetação rasteira em que ele foi visto mexendo, encontraram as drogas descritas na denúncia. A escola fica a 15 metros do local onde as drogas foram encontradas.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos, afirmando que estava apenas no local aguardando para comprar droga e que tinha se agachado para guardar um cachimbo.

Sua versão, porém, restou isolada nos autos.

De início, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão efetuada pelos guardas, de modo que fica rejeitada a preliminar invocada pela Defensoria.

De fato, este Juízo vem, em diversos feitos, anulando diligências efetuadas por Guardas Municipais (vide, a título de exemplo, processos 1503938-75.2019.8.26.0320, 1500147-16.2021.8.26.0551, 1500402-96.2019.8.26.0533, 0006930-54.2017.8.26.0320), inclusive no âmbito da própria Patrulha Maria da Penha (processo 1501370-81.2022.8.26.0320), curvando-me a posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a guarda municipal, por não estar entre os órgãos de segurança pública previstos pela Constituição Federal, não pode exercer atribuições das polícias civis e militares, devendo se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município.

Conforme constou do recente julgado do REsp 1.977.119, a hipótese do artigo 301 do CPP, que permite a qualquer pessoa do povo efetuar uma prisão em flagrante, aplica-se apenas ao caso de flagrante visível de plano, o qual se diferencia da situação flagrancial que só é descoberta após a realização de diligências típicas da atividade policial.

Não cabe, ainda, à Guarda a realização da busca pessoal, veicular e nem domiciliar, devendo reportar os fatos para o Delegado de Polícia para adoção das providências devidas, e não se dirigido para o endereço de investigados, a fim de reunir mais provas do crime, pois essa providência é exclusiva da autoridade policial HABEAS CORPUS Nº 716531 - SP).

No caso, porém, a prisão efetuada pelos Guardas deu-se como se fossem qualquer do povo, justamente em flagrante visível de plano.

De fato, os GCMS narraram que estavam patrulhando por conta de escola existente no local (estavam, portanto, nos termos do precedente do C. STJ, realizando a proteção de bens, serviços e instalações do município), e, por isso, flagraram a traficância.

Não houve, portanto, atividades investigativas e nem necessidade de busca pessoal, domiciliar ou veicular, pois as drogas estavam em via pública.

A tese do réu, no mais, não merece credibilidade.

Os guardas foram claros e uníssonos no sentido de que viram o réu mexendo em vegetação onde posteriormente foi localizada a droga, não se mostrando verossímil a tese de que ali havia aparelhos de musculação.

O próprio réu informou que já havia sido abordado pelos mesmos guardas e que havia sido liberado, a demonstrar que não tinham qualquer motivo prévio para prejudicá-lo (pois, se quisessem forjar algo contra ele, teriam feito anteriormente).

Sendo a condenação medida de rigor, passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, diante dos péssimos antecedentes (Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0012144-80.2004.8.26.0320 - fl. 69 e Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0013102-66.2004.8.26.0320- fls. 69/70), elevo a pena em 1/6, isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, , os quais fixo no patamar mínimo, à míngua de maiores dados sobre a situação financeira do acusado. Na segunda fase da aplicação da reprimenda, utilizo outras duas condenações a título de reincidência, uma delas específica (Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0010213-85.2017.8.26.0320- fls. 68/69), e outra comum (Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0022796-73.2015.8.26.0320 - fl. 72) e elevo a pena em mais 1/6, isto é, 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Não há que aplicar a atenuante da confissão informal aos guardas, pois não utilizada para o convencimento do Juízo.

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta dos maus antecedentes e reincidência.

Presente a causa de aumento do art. 40, inciso III, do(a) SISNAD, porque restou incontroversa a existência de escola no local, tratando-se de circunstância de caráter objetivo, elevo a pena de mais 1/6, totalizando 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa.

O regime inicial será o fechado (art. 33, § 3º do CP).

Ainda que descontado o tempo da prisão provisória, permanecem o quantum e as condições pessoais do acusado para a fixação do regime.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu ALEXANDRE VARGAS RODRIGUES, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e pagamento de 793 dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 33 "caput" e art. 40, inciso III, ambos do(a) SISNAD.

Incabível o direito de apelar em liberdade, pois o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória, mantidos os pressupostos da custódia cautelar, de modo que deverá ser recomendado no presídio em que se encontra.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça:

"Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o

processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

No mesmo sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos em poder do réu ora condenado. Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido, bem como a destruição do carregador e das munições.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Nos termos do art. 396 das NSCGJ, encaminhe-se, por e-mail, cópia desta sentença ao juízo da condenação e da execução para os fins dos arts. 95 e 117, inciso VI, do Código Penal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 6 de outubro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA